

3027798-38.2013.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... ouviu falar que a Eloide trabalhava no tráfico; comentários de que a vítima estaria devendo para o tráfico e que Eloide estaria envolvida nesse tráfico; conhecia Carolina; disse que foi ouvido na polícia e que relatou aos policiais; não se lembra se foi apresentada foto;

A ré se manteve em silêncio. Na fase policial havia confessado amplamente os fatos.

Em que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3027798-38.2013.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3027798-38.2013.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 047/2011 - Seccional - Guarulhos, 02/2011 - Seccional - Guarulhos

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

ELOIDE MARIA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ELOIDE MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35 "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A ré foi notificada por edital (fl. 472) e ofereceu defesa prévia (fls. 479/480). A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2014 (fls. 482/484). Citação por edital (fl. 485). O processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 489). Notificada a ré às fls. 516, ofereceu defesa prévia (fls. 527/537).

Em audiência, foram tomados os depoimentos de três testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, foi a ré interrogada, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência.

A defesa se manifestou no mesmo sentido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Entendo que as provas colhidas em Juízo não foram suficientes e seguras e embasar um decreto condenatório.

Os policiais civis Hugo Barros Lima e Manoel Farias Bezerra narraram que estavam investigando um homicídio (vítima Bruno); apuraram que ele frequentava um bar (Bar do Paulinho); Paulo foi ouvido; constatou-se que a motivação do homicídio foi tráfico de drogas; Carolina e Eloide teriam a função de fazer a recolha do dinheiro no local; realizaram buscas no bar e localizaram nos fundos do bar um revólver e cartuchos; Paulo não estava no momento; durante as investigações Eloide disse que fazia a guarda do dinheiro e entregava ao responsável (gerente).

A testemunha protegida disse que ouviu falar que a Eloide trabalhava no tráfico; comentários de que a vítima estaria devendo para o tráfico e que Eloide estaria envolvida nesse tráfico; conhecia Carolina; disse que foi ouvido na polícia e que relatou aos policiais; não se lembra se foi apresentada foto;

A ré se manteve em silêncio. Na fase policial havia confessado amplamente os fatos. Em que pese os depoimentos dos policiais terem sido coesos, as investigações foram baseadas em depoimento de testemunha sigilosa, a qual, em Juízo, disse que apenas ouviu falar a respeito da conduta da acusada e não se lembrou de ter feito reconhecimento por fotos.

Destaca-se que os corréus Paulo e Carolina foram absolvidos quanto às imputações de tráfico e associação para o tráfico. Paulo foi condenado somente quanto à posse ilegal de arma, fato que não pode ser estendido à acusada, vez que a arma foi localizada em seu estabelecimento comercial.

Assim, antes o frágil conjunto probatório, de rigor a absolvição.

Ante o exposto, e considerando tudo o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER a ré ELOIDE MARIA DA SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA